

Vysvětlíme, s čím Vám ve věznici může pomoci ombudsman a co pro to nejprve musíte udělat. Pak poradíme, jak řešit nejčastější potíže [ve vězení](#) nebo [při propuštění](#).

Letáky ombudsmana jsou na ochrance.cz v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Co může dělat ombudsman?

Ombudsman může:

- **prověřit stížnost na činnost vězeňské služby,**
- **prověřit stížnost na podmínky a zacházení** ve vazbě, výkonu trestu a zabezpečovací detenci,
- **navštívit zařízení** a ověřit, jak se tam zachází s lidmi (více v letáku [Ochrana lidí omezených na svobodě](#)).

Co nemůže dělat ombudsman?

Ombudsman nemůže:

- **přeposílat poštu** zaslanou vězněnými osobami,
- **zařídí přemístění** do jiného zařízení,
- **přikázat** vězeňské službě, aby něco udělala – může to ale doporučit,
- **přimlouvat se** za vězněnou osobu u úřadů, soudů či jiných institucí,
- **prošetřit správnost a kvalitu léčby** u stížností na zdravotnickou péči.

Kdy mám napsat ombudsmanovi?

Nejprve zkuste situaci vyřešit přímo s věznicí – podejte stížnost. Věznice ji musí prošetřit a vyřídit do 60 dnů.

Pokud Vám neodpoví nebo s vyřízením nebudete spokojeni, můžete napsat ombudsmanovi: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Popište, **co se stalo**, a sdělte, **s čím přesně nesouhlasíte**, a pošlete **všechny související dokumenty** (mohou to být i originály, vrátíme Vám je).

Věznice nesmí číst Váš dopis ombudsmanovi.

Pokud na vězeňském kontě nemáte peníze, věznice dopis odešle zdarma.

Mohu ombudsmanovi napsat za někoho jiného?

Ano. Můžete napsat i **za svého příbuzného či blízkého**, který je ve vězení.

Pošlete nám prosím jeho/její **souhlas** – nejlépe **plnou moc**. Podpisy nemusíte nechat ověřit.

Může podmínky vězněných lidí prověřit i někdo jiný?

Krajská státní zastupitelství se zabývají:

- stížnostmi na podmínky vězněných lidí a
- zákonností vykonávané vazby, trestu či zabezpečovací detence.

Jsem ve vězení

Nesouhlasím se svým uvězněním

S tím Vám ombudsman nemůže pomoci. Nesmí zasahovat do trestního řízení a nemůže Vám nahradit ani advokáta. Více v letáku [Ombudsman](#).

Obraťte se na advokáta. Pokud ho nemáte, požádejte o pomoc personál věznice, např. sociální pracovníky. Více v letáku [Právní pomoc](#).

Chci do jiné věznice

Požádejte o přemístění ředitele „své“ věznice.

Ombudsman může prošetřit, zda žádost vyřídí včas a vysvětlí svůj případný nesouhlas s přemístěním. Pokud zjistí pochybení, nemůže věznicím nařídít Vaše přemístění, ale může ho doporučit.

Věznice jsou obecně přeplněné. Proto je možné, že Vaši žádost zamítnou „z kapacitních důvodů“. Zůstanete však v pořadníku a věznice Vás osloví, až se místo pro Vás uvolní.

Pokud žádost zamítnou z jiných důvodů, můžete další podat za tři měsíce.

Nesouhlasím s kázeňským trestem

Podejte stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu. Můžete to udělat písemně i ústně, a to **do 3 dnů**. Věznice rozhodne do 5 pracovních dnů.

Po vyřízení stížnosti můžete podat žalobu k soudu, ale jen u těchto trestů:

- pokuta,
- propadnutí věci,
- (celodenní) umístění do uzavřeného oddělení či oddílu,
- umístění do samovazby.

Žalobu musíte podat **do 2 měsíců od obdržení rozhodnutí o stížnosti**, a to ke krajskému soudu, v jehož obvodu je věznice. Podání žaloby stojí 3 000 Kč, ale můžete požádat o osvobození od soudních poplatků, pokud prokážete, že nemáte dost peněz.

V ostatních případech (a pokud nepodáte žalobu) můžete napsat ombudsmanovi.

Mám problém se zdravotní péčí

Podejte **stížnost** Zdravotnickým zařízením Ministerstva spravedlnosti (PO BOX 49, 140 00 Praha 4). Prověří správnost i kvalitu léčby. Pokud s odpovědí nebudete spokojeni, podejte stížnost Ministerstvu spravedlnosti.

Pak můžete napsat ombudsmanovi. Může prošetřit, jestli byly stížnosti vyřízeny úplně, srozumitelně a včas. Nemůže posuzovat správnost ani kvalitu léčby. Více najdete v letáku [Zdravotnictví – stížnosti](#).

Jsem obětí násilí nebo šikany.

Oznamte to personálu věznice. Musíte totiž ohlásit vše, co může ohrozit Vaši bezpečnost nebo bezpečnost jiných vězňů, personálu věznice a věznice samotné. Nezáleží, zda Vás ohrožují ostatní vězni nebo někdo z personálu. Personál věznice musí neprodleně zajistit (Vaše) bezpečí.

Pokud nebudete spokojeni, může ombudsman prověřit reakci personálu na oznámení o šikaně či násilí.

Chci si stěžovat na něco jiného.

Možná nejste spokojeni s tím, jak se s Vámi zachází. Může jít o jednání personálu, potíže s poštou a balíčky, telefonováním, návštěvami, stravou, hygienickým či materiálním vybavením a podobně.

Nejprve se pokuste situaci vyřešit: **podejte písemnou stížnost na oddělení prevence a stížností.**

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením, můžete **napsat ombudsmanovi.**

Brzy mě propustí

Nemám zázemí – bydlení, práci

Obrátte se na sociálního pracovníka věznice.

Požádejte ho, aby Vás spojil se sociálním kurátorem obce s rozšířenou působností podle toho, kde máte hlášen trvalý pobyt. Kurátor Vás může navštívit a dá Vám potřebné informace: kontakty na ubytovací zařízení, úřad práce a další.

Nemám občanský průkaz

Po propuštění z věznice budete občanský průkaz potřebovat (spolu s potvrzením o propuštění z výkonu trestu) kvůli vyřizování úředních záležitostí. Například bez něj nemusíte dostat dávky a úřad práce Vás nezaeviduje jako uchazeče o zaměstnání.

Požádejte proto sociálního pracovníka věznice, aby Vám ho pomohl vyřídit.

Pokud budete propuštěni bez platného občanského průkazu, o pomoc s vyřízením nového **požádejte sociálního kurátora**. Pokud ho nemáte, na správnou obec (s rozšířenou působností) Vás nasměrují na obecním úřadě v místě Vašeho bydliště.

Nemám dost peněz (Nemám práci)

Po propuštění požádejte o pomoc sociálního kurátora. Pomůže Vám s vyřizováním.

Běžte na úřad práce a:

- **nechte se zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání.** Úřad práce Vám může pomoci najít novou práci a jako uchazeč o zaměstnání máte větší šanci získat sociální dávky.
- **požádejte o:**
 - **mimořádnou okamžitou pomoc** a
 - **superdávku** (dlouhodobě na jídlo i bydlení).

Podrobnosti v letáčích [Mimořádná okamžitá pomoc](#) a [Superdávka](#).